

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

1. Общие условия

1.1. Обеспечение исполнения Договора распространяется на все обязательства Поставщика (кроме гарантийных обязательств) и обязательства привлекаемых им соисполнителей, в том числе обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

1.2. Обеспечение исполнения Поставщиком Договора устанавливается в размере 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.

1.3. Срок действия предоставленного Поставщиком обеспечения исполнения Договора должен превышать максимальный срок исполнения обязательств Поставщика по Договору не менее чем на 60 (шестьдесят) календарных дней.

1.4. В случае внесения Сторонами изменений в Договор, влекущих за собой увеличение суммы обеспечения исполнения Договора и/или срока действия независимой гарантии, предоставленной Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Договора, Поставщик обязан внести на расчетный счет Покупателя денежную сумму, необходимую для пополнения суммы обеспечительного платежа до размера, указанного в п. 1.2 настоящего Приложения, или предоставить независимую гарантию, соответствующую требованиям настоящего Приложения, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты внесения изменений в Договор (подписания дополнительного соглашения к Договору).

В случае неисполнения обязательств, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта, Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с взысканием с Поставщика штрафной неустойки, установленной Договором.

1.5. Обеспечение исполнения Поставщиком Договора должно быть предоставлено одним из следующих способов:

- внесение обеспечительного платежа по реквизитам, указанным в пункте 2.6 настоящего Приложения;
- представление безотзывной независимой гарантии.

1.6. Способ предоставления обеспечения определяется Поставщиком самостоятельно.

1.7. Поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня публикации протокола на ЭТП или направления Покупателем уведомления о заключении с ним договора способом, указанным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, представляет Покупателю документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора:

- при внесении денежных средств на счет Покупателя – платежное поручение, подтверждающее внесение денежных средств (скан-образ платежного поручения с отметкой банка об исполнении);
- при оформлении независимой гарантии – проект независимой гарантии.

1.8. Поставщик при исполнении Договора вправе предоставить Покупателю обеспечение исполнения Договора, уменьшенное пропорционально размеру выполненных обязательств, предусмотренных Договором, взамен ранее предоставленного обеспечения

исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Договора.

2. Обеспечение исполнения Договора путем внесения обеспечительного платежа

2.1. Обеспечение исполнения Договора, предоставленное Поставщиком в виде денежных средств, внесенных на указанный Покупателем счет, удерживается Покупателем без согласия Поставщика во внесудебном порядке и перечисляется в доход Покупателя в случаях:

- неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Договору – в размере штрафов, неустойки, пени, убытков и иных платежей, подлежащих уплате Покупателю;
- расторжения Договора по инициативе Покупателя в случае нарушения Поставщиком условий Договора – в качестве штрафа, в размере, предусмотренном Договором.

2.2. О каждом удержании средств из суммы обеспечительного платежа Покупатель письменно извещает Поставщика.

2.3. В случае, если Покупатель в любое время в течение срока действия Договора произвел удержание из суммы обеспечительного платежа, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменного уведомления Покупателем Поставщику об удержании денежных средств из суммы обеспечительного платежа перечислить Покупателю необходимую сумму для восстановления суммы обеспечительного платежа до размера, который был до проведения Покупателем соответствующего удержания.

2.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются Поставщику в полном объеме на основании письма Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Покупателем письма Поставщика после полного исполнения Поставщиком обязательств по Договору и при отсутствии претензий со стороны Покупателя.

При наличии претензий Покупатель обязан произвести возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Договора, в размере, уменьшенном на сумму начисленных штрафов, пеней, неустоек, Поставщику в срок до 10 (десяти) рабочих дней.

2.5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, осуществляется по реквизитам расчетного (лицевого) счета Поставщика, указанного в Договоре.

2.6. Денежные средства вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:

Получатель платежа: Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»

ИНН 9709087880

КПП 770901001

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)

БИК: 044525411

к/с: 30101810145250000411

р/с: 40703810124780000010.

В назначении платежа необходимо указывать «Обеспечение исполнения договора», а также наименование и номер договора в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства.

В случае если Поставщиком в сроки, установленные извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры, представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, и до даты подписания Покупателем договора денежные средства не поступили на счет, который указан Покупателем в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, Поставщик признается не предоставившим обеспечение исполнения договора, за исключением случаев, когда извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры предусмотрено предоставление обеспечения исполнения договора после заключения договора.

3. Обеспечение исполнения Договора путем предоставления независимой гарантии

3.1. Поставщик в течение 4 (четырёх) рабочих дней со дня публикации протокола на ЭТП или направления Покупателем уведомления о заключении с ним договора способом, указанным в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры, но в любом случае до заключения договора, если извещением о проведении конкурентной закупочной процедуры не установлено иное, предоставляет скан-образ независимой гарантии, а также документы, подтверждающие полномочия подписанта независимой гарантии.

3.2. Оригинал независимой гарантии (в случае ее выдачи гарантом на бумажном носителе), либо электронная копия независимой гарантии (в случае ее выдачи гарантом в форме электронного документа) предоставляется Поставщиком Покупателю в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания с ним Договора. Для целей исполнения Договора Покупатель принимает независимые гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации¹, и включенным в Перечень банков Минфина России².

3.3. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) дату выдачи независимой гарантии;
- 2) сведения об Поставщике, о гаранте, о Покупателе (наименование, место нахождения, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика);
- 3) сведения о номере извещения о проведении закупки, способе размещения и наименовании закупки, предмет обеспечения исполнения договора (реквизиты договора (при наличии));
- 4) обеспечиваемые обязательства по Договору, включая обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней), возмещению убытков Покупателя и уплате иных платежей, подлежащих уплате Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по Договору, а также обязательное обеспечение возврата суммы авансового платежа при неисполнении/ненадлежащем исполнении обязательств по договору (если выплата аванса предусмотрена договором);

¹ Постановление Правительства РФ от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях к банкам и фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительства) для целей осуществления закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

² Перечень банков Минфина России «Банки, удовлетворяющие требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5) сумму независимой гарантии в размере обеспечения исполнения договора, установленную Покупателем в извещении о проведении конкурентной закупочной процедуры или в Договоре;

6) срок действия независимой гарантии, соответствующий требованиям настоящего Приложения;

7) условие о рассмотрении требования Покупателя с приложенными к нему документами и исполнении гарантом требования об уплате денежной суммы по независимой гарантии в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого требования от Покупателя, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования;

8) обязанность гаранта, в случае нарушения им срока исполнения обязательства по выплате денежной суммы по требованию Покупателя, уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки уплаты денежной суммы по независимой гарантии Покупателю;

9) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Покупателя;

10) право Покупателя в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Договора;

11) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант;

12) условие о том, что ответственность гаранта перед Покупателем за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательства по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана гарантия;

13) условие о том, что изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, в обеспечение которого выдана независимая гарантия, не освобождают гаранта от исполнения обязательств по независимой гарантии;

14) условие о том, что независимая гарантия может быть изменена гарантом только при условии получения письменного согласования Покупателя, кроме случаев, когда гарантом увеличивается срок действия независимой гарантии и/или сумма независимой гарантии;

15) закрытый перечень документов, представляемых Покупателем гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

- описание обстоятельств, наступление которых влечет выплату по независимой гарантии (в любой форме), с приведением соответствующих расчетов (в любой форме);

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Покупателем аванса Поставщику (если выплата аванса предусмотрена договором, а требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Покупателя). При этом заверение копии такого документа в нотариальном порядке не требуется.

3.4. В независимую гарантию, предоставляемую в качестве обеспечения исполнения договора, не допускается включать:

1) положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Покупателя о платеже по независимой гарантии в случае непредоставления гаранту Покупателем уведомления о нарушении Поставщиком условий Договора, гарантийных обязательств или расторжении Договора;

2) требования о предоставлении Покупателем гаранту отчета об исполнении Договора, гарантийных обязательств;

3) требования о предоставлении Покупателем гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых Покупателем гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии в соответствии с требованиями настоящего пункта Договора;

4) в независимой гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих положениям настоящего Приложения или делающих изложенное в Договоре неисполнимым;

5) в независимую гарантию не допускается включать условие, которое предусматривает ограничение ответственности гаранта суммой неустойки.

3.5. Оригинал независимой гарантии, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения договора, в случае ее оформления на нескольких листах на бумажном носителе должен быть прошит, подписан и скреплен печатью гаранта (при наличии).

3.6. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения Договора, должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от имени гаранта без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (при этом к независимой гарантии должна быть приложена копия такой доверенности).

3.7. Поставщик-субъект малого предпринимательства, вправе предоставить независимую гарантию по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397³ в действующей редакции, при включении данного условия в извещение о закупке.

Подписи Сторон:

Покупатель:	Поставщик:
 _____ ФИО М.П.	 _____ ФИО М.П.

³ Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 № 1397 «О независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».